

FAIZULAZHA BIN ARIFFIN
LWN.
SURYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 30 November 2020 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-034-0122-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Pelaksanaan Perintah Di Bawah Seksyen 155 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tn. Rosdhan Sujak Bin Rafie daripada
Tetuan Rosdhan Rafie & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 29/10/2019. Pihak Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Permohonan No. : 10300-034-0650-2017 yang diberikan pada 16/10/2019 berhubung pelaksanaan perintah. Tiada maklumat berkaitan serahan Notis Rayuan kepada Responden dilaksanakan.

[2] Bagi rayuan ini, Borang MS 30 diterima oleh Peguam Perayu pada 10/8/2019. Walaubagaimanapun pada 1/9/2020, Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini.

Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

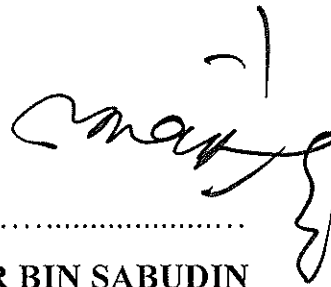
[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

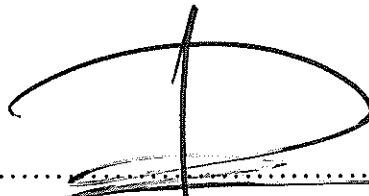
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan)** **No. : 10000-034-0122-2019** Perayu berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



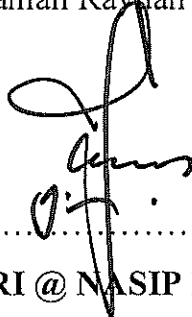
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

